



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERRY ISWAHYUDI BIN MISNAN**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pembuat pagar besi atau bengkel las)

Terdakwa Ferry Iswahyudi Bin Misnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Majelis Hakim menunjuk Diah Kusumah Ningrum, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum PN Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 September 2025 Nomor 574/Pid.Sus/2025/PN Sda untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferry Iswahyudi Bin Misnan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang beserta bungkus plastik atau klip masing-masing dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus
 - 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam dan putih sebagai skrop
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam nomor aplikasi WhatsApp (WA) 0813-2777-7609Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sopan di dalam persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya penuntut Umum tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg perkara : PDM – 161 / Sidoa / Enz.2 / 08 / 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ferry Iswahyudi Bin Misnan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di rumah alamat di Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bruto masing-masing : $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram seluruhnya di timbang beserta dengan bungkus plastiknya atau berat netto masing-masing : $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram dan $\pm 0,304$ (nol koma tiga ratus empat) gram* , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) melakukan pembelian barang berupa narkotika jenis sabu paket 1 (satu) gram, dengan adanya pesanan tersebut, terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 yang merupakan teman terdakwa sejak tahun 2017 pada saat di Lapas Pasuruan dengan menyampaikan "melakukan pembelian sabu sebanyak paket 1 (satu) gram", setelah melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, tidak berapa lama Sdr. Neru (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud membatalkan pemesanan pembelian narkotika jenis sabu, sehingga pada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Estu (DPO) atau X2 melakukan pembatalan pembelian narkoba jenis sabu namun Sdr. Estu (DPO) atau X2 mengatakan "jika pengiriman sudah diproses" sehingga terdakwa tetap diminta melakukan transaksi pembelian, yang kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang pribadinya dengan cara ditransfer melalui M-Banking milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi pembayaran kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, terdakwa dihubungi Sdr. Neru (DPO) dengan mengatakan "melakukan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu paket setengah" dan pada saat itu Sdr. Estu (DPO) mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu melalui aplikasi "DANA" milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selain itu Sdr. Neru (DPO) mengatakan kepada terdakwa "meminta upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" karena pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Neru (DPO). Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) atau X2 berupa "peta lokasi dan photo tempat di ranjaunya narkoba jenis sabu", kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu dan terdakwa mengirimkan foto beserta peta lokasi tempat diranjaunya narkoba jenis sabu ke HP saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah meminta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu, sedangkan pada saat itu posisi saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah terdakwa dalam urusan pekerjaan. Hingga pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa bungkus plastik bekas makanan atau biskuit, lalu bungkus tersebut diserahkan kepada terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, kemudian bungkus tersebut dibawa oleh terdakwa ke dalam rumah untuk diambil sebagian dikonsumsi, sedangkan sisanya dibagi menjadi 2 (dua) bagian plastik klip dengan maksud diserahkan kepada Sdr. Neru (DPO), setelah narkoba jenis sabu siap dikonsumsi, terdakwa memanggil saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud untuk diajak mengonsumsi sabu bersama disebelah rumah terdakwa secara bergantian, selesai mengonsumsi, terdakwa pergi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



meranjau narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Neru (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan posisi saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) berada dirumah terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram ditimbang dengan bungkusnya yang merupakan pesanan Sdr. Neru (DPO) diletakkan / diranjau oleh terdakwa di pinggir rumah yang berada di Jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan dikemas ke dalam bungkus rokok Marlboro di bungkus dengan menggunakan plastik makanan. Kemudian terdakwa memfoto tempat di ranjau narkoba jenis sabu dan mengirimkan peta lokasi kepada Sdr. Neru (DPO), lalu terdakwa kembali pulang ke rumah, setibanya dirumah terdakwa mengabarkan kepada Sdr. Neru (DPO) jika barang narkoba jenis sabu pesannya sudah diranjau, namun belum sempat terdakwa mendapat jawaban dari Sdr. Neru (DPO) tidak berapa lama pada saat posisi terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di dapur tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, kemudian terhadap terdakwa dibawa ke depan / teras rumah yang pada saat itu terdapat saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / interogasi terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan tempat tinggal / rumah dengan disaksikan oleh saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya diruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, terdakwa mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan telah meranjau narkoba jenis sabu kepada pembeli

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



yaitu Sdr. Neru (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sehingga terhadap terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti tersebut dan ditemukan tepat dipinggir rumah yang lokasinya berjarak ± 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 sudah sering kali dilakukan oleh terdakwa yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun untuk tanggal dan harinya sudah tidak dapat mengingatnya.
- Bahwa adapun kode PIN membuka aplikasi "DANA" milik terdakwa dengan nomor 0813-2777-7609 atas nama Ferry Iswahyudi adalah 040888 dan M-Banking atas nama Ferry Iswahyudi dengan kode akses bj0408 dan PIN 040888.
- Bahwa terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau XE sebanyak paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Neru (DPO) karena terdakwa menjual paket setengah gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 04907 / NNF / 2025 tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. HANDI PURWANTO, S.T., pemeriksa II. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A. Md., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 15163 dan 15614 / 2025 / NNF : berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,304$ (nol koma tiga ratus empat) gram dan $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram dan $\pm 0,304$

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



(nol koma tiga ratus empat) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,273$ (nol koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram dan $\pm 0,065$ (nol koma nol enam puluh lima) gram).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ferry Iswahyudi Bin Misnan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di rumah alamat di Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat brutto masing-masing : $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram seluruhnya di timbang beserta dengan bungkus plastiknya atau berat netto masing-masing : $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram dan $\pm 0,304$ (nol koma tiga ratus empat) gram , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu akhir bulan Mei 2025 tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh seseorang bernama Sdr. Ferry Iswahyudi (terdakwa) alamat di Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Andika Agus Budiawan dan saksi Novan Arif Tri H bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ferry Iswahyudi (terdakwa) dirumahnya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



yang beralamat di Dusun Sidmulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidmulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu terdapat seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti (saksi dilakukan penuntutan terpisah) sebagai teman terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa bersama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) terhadap rumah / tempat tinggal yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya diruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan / interogasi dan mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah miliknya, selain itu terdakwa juga mengakui jika sebelumnya telah meranjau / meletakkan narkoba jenis sabu kepada orang lain (pembeli) bernama Sdr. Neru (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro diranjau dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak ± 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya terhadap terdakwa diminta menunjukkan lokasi tempat diranjaunya narkoba jenis sabu tersebut dan setelah barang bukti ditemukan terdakwa bersama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 04907 / NNF / 2025 tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 559/Pd.Sus/2025/PN Sda.



MUKTI S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. HANDI PURWANTO, S.T., pemeriksa II. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan pemeriksa III. FILANTARI CAHYANI, A. Md., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 15163 dan 15614 / 2025 / NNF : berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,304$ (nol koma tiga ratus empat) gram dan $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan puluh dua) gram dan $\pm 0,304$ (nol koma tiga ratus empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti yang dikembalikan masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,273$ (nol koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram dan $\pm 0,065$ (nol koma nol enam puluh lima) gram).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novan Arif Tri H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai anggota Polri berdinis di unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.17 WIB bertempat didalam rumah alamat di Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya diruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selain itu terdakwa mengakui jika telah meranjau / meletakkan narkoba jenis sabu kepada orang lain (pembeli) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro yang diranjau dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo (lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter).

- Bahwa kronologi kejadian berawal informasi dari masyarakat yaitu akhir bulan Mei 2025 tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh seseorang bernama Sdr. Ferry alamat di Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.17 WIB saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ferry Iswahyudi (terdakwa) dirumahnya yang beralamat di Dusun Sidmulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidmulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan pada saat itu terdapat seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti teman terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa bersama teman bernama Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti terhadap rumah / tempat tinggal yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya di ruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selain itu terdakwa mengakui telah meranjau / meletakkan narkoba jenis sabu kepada orang lain (pembeli) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro diranjau dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo lokasinya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN.Sda



tidak jauh dari rumah terdakwa jarak $\pm$ 500 (lima ratus) meter. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan teman terdakwa bernama Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dan Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti membantu terdakwa dalam transaksi pembelian narkoba jenis sabu sehingga terhadap Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti dilakukan penangkapan.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa yaitu sebelumnya terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari orang lain dengan nama panggilan Sdr. Neru (DPO), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu atau X2 (DPO) yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dan untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu terdakwa meminta tolong kepada temannya bernama Sdr. Budi Ariyanto Bin Subekti setelah itu terdakwa memberikan upah / imbalan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma / gratis.
 - Bahwa, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Budi Ariyanto Bin Subekti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Ferry Iswayudi yang berada di Desa Sidomulyo Rt 02 Rw 01 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saat itu saksi ditangkap sendirian sedang duduk-duduk diteras rumah dan persiapan mau pulang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saksi, petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta nomor simcardnya 0896-5454-8277 ditemukan digengaman tangan kanan saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol : W-2591-YR milik saksi yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil ranjauan narkoba jenis sabu ditemukan diteras rumah Terdakwa Ferry Iswayudi ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib saksi kerumah Terdakwa Ferry Iswayudi namun Terdakwa Ferry Iswayudi belum pulang kerja sehingga saksi menunggu di rumahnya. Sekira jam 20.00 wib Terdakwa Ferry Iswayudi datang lalu saksi menanyakan narkoba jenis sabu namun Terdakwa Ferry Iswayudi mengatakan bahwa tidak mempunyai Narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Terdakwa Ferry Iswayudi keluar dan mengajak saksi untuk mengembalikan mobil carteran yang habis dipakai untuk mengantar kanopi ke pelanggan. Selesai mengantarkan mobil kemudian saksi dan Terdakwa Ferry Iswayudi kembali kerumah dan sekira jam 23.00 wib pada saat saksi pamit mau pulang, saksi dimintai tolong oleh Terdakwa Ferry Iswayudi untuk mengambil ranjauan sabu pesannya terlebih dulu dengan cara mengirimkan lokasi dan gambar sabu yang dibungkus dengan bungkus biskuit Superco ke handphone milik saksi;
- Bahwa saksi berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol : W-2591-YR milik saksi menuju kelokasi ranjauan sabu tersebut yakni di Desa Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tepatnya didepan toko Karunia kemudian saksi ambil dan saksi bawa pulang ke rumah Terdakwa Ferry Iswayudi , sesampainya di rumah Terdakwa Ferry Iswayudi kemudian Narkoba jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Ferry Iswayudi kemudian Terdakwa Ferry Iswayudi masuk kedalam rumah, sedangkan saksi tetap menunggu diteras depan rumahnya. Sekira 15 menit kemudian Terdakwa Ferry Iswayudi keluar dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi sabu bersama disamping rumahnya yangmana saksi dan Terdakwa Ferry Iswayudi masing-masing sebanyak 4 (empat) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama kemudian saksi masuk ke kamar mandi saat kembali ke teras rumah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menunggu hingga akhirnya Terdakwa Ferry Iswayudi datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi, namun pada saat saksi akan pulang sekira jam 00.30 wib saksi ditangkap oleh anggota polisi Polresta Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba namun petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menemukan barang bukti berupa handphone milik saksi selanjutnya diperiksa oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan menemukan foto beserta maps atau lokasi ranjauan sabu, kemudian saksi diinterogasi dan saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda 12



- mengakui bahwa sebelumnya telah disuruh atau dimintai tolong oleh Terdakwa Ferry Iswayudi Terdakwa Ferry Iswayudi untuk mengambil ranjauan sabu pesannya di Desa Pulungan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi disuruh menunjukkan keberadaan Terdakwa Ferry Iswayudi, kemudian saksi tunjukkan bahwa Terdakwa Ferry Iswayudi ada didalam rumahnya. Setelah itu saksi dan Terdakwa Ferry Iswayudi dipertemukan dan dikroscek tentang keterangan saksi sebelumnya bahwa disuruh oleh Terdakwa Ferry Iswayudi untuk mengambil ranjauan sabu pesannya dan Terdakwa Ferry Iswayudi membenarkan keterangan saksi tersebut. Kemudian petugas Polisi yang lainnya melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa Ferry Iswayudi setelah itu Terdakwa Ferry Iswayudi diinterogasi apakah masih memiliki sabu yang lainnya kemudian Terdakwa Ferry Iswayudi menjelaskan bahwa sebelumnya telah meranjau 1 (satu) pocket di pinggir jalan Desa Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo. Selanjutnya saksi dan Terdakwa Ferry Iswayudi beserta petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menuju tempat yang dimaksud Terdakwa Ferry Iswayudi hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) pocket sabu. Kemudian saksi dan Terdakwa Ferry Iswayudi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa saksi sudah 2 kali diminta Terdakwa Ferry Iswayudi untuk mengambil ranjauan sabu pesanan saksi yang pertama pada bulan November tahun 2024 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah alamat Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya diruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkotika jenis sabu. Selain itu terdakwa mengakui jika telah meranjau / meletakkan narkotika jenis sabu kepada orang lain (pembeli) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro yang diranjau dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya dibawah pinggir rumah (lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter).
- Bahwa jumlah / total barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat brutto masing-masing : $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram seluruhnya di timbang beserta dengan bungkus plastiknya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ditemukan dipinggir jalan Desa Sidomulyo adalah milik temannya bernama Sdr. Neru (DPO) yang sebelumnya melakukan pemesanan kepada terdakwa dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi "DANA" dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat temannya yang bernama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) posisinya sedang berada diteras depan rumah terdakwa sehingga atas informasi dari saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid. Sus/2025/PN Sda



dirumah / tempat tinggal disaksikan oleh saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) dalam pembelian barang berupa narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram, adanya pesanan tersebut terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 yang menyampaikan "melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak paket 1 (satu) gram", setelah terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, tidak berapa lama Sdr. Neru (DPO) menghubungi terdakwa untuk membatalkan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu, sehingga terdakwa langsung menghubungi Sdr. Estu (DPO) atau X2 untuk melakukan pembatalan pembelian narkoba jenis sabu namun Sdr. Estu (DPO) atau X2 mengatakan pengiriman jika sudah diproses sehingga terdakwa tetap diminta melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking milik terdakwa yang ada di HP sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi pembayaran kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Neru (DPO) yang mengatakan akan melakukan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu paket setengah dan mentransfer ke aplikasi "DANA" milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selain itu Sdr. Neru (DPO) meminta upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan orang dari Sdr. Neru (DPO). Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mendapat pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) atau X2 mengirimkan peta lokasi dan photo tempat di ranjaunya narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan terdakwa mengirimkan foto beserta peta lokasi tempat diranjaunya narkoba jenis sabu ke HP saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah), dimana sebelumnya terdakwa pernah minta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu, sedangkan pada saat itu posisi saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah terdakwa dalam urusan pekerjaan melakukan pemesanan pembuatan tralis rumah. Pada hari

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, datang saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa bungkus plastik bekas makanan atau biskuit, lalu diserahkan kepada terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian oleh terdakwa bungkus tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan diambil sebagian untuk dikonsumsi bersama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa, sedangkan sisa narkoba jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) bagian plastik klip dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Neru (DPO), setelah narkoba jenis sabu siap untuk dihisap, selanjutnya terdakwa memanggil saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud diajak mengkonsumsi sabu bersama disebelah rumah terdakwa dengan bergantian, setelah selesai mengkonsumsi, terdakwa pergi meranjau narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Neru (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah). Dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di pinggir rumah yang berada di Jalan Desa Sidomulyo yang tidak jauh dari rumah terdakwa atau jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang dikemas ke dalam bungkus rokok Marlboro yang di bungkus dengan menggunakan plastik makanan, setelah itu terdakwa memfoto tempat di ranjau narkoba jenis sabu dan mengirimkan peta lokasi kepada Sdr. Neru (DPO), lalu terdakwa pulang ke rumahnya, setibanya di rumah terdakwa mengabarkan jika barang narkoba jenis sabu sudah diranjau, namun belum sempat terdakwa mendapatkan jawaban / balasan dari Sdr. Neru (DPO) tidak berapa pada saat posisi terdakwa berada di dalam dapur rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, lalu terhadap terdakwa dibawa ke depan / teras rumah untuk di lakukan pemeriksaan / interogasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal / rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya di ruang tengah, dan 1 (satu) buah HP

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan telah meranjau narkoba jenis sabu kepada pembeli (Sdr. Neru (DPO)) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya dipinggir rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak ± 500 (lima ratus) meter. Pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan terdapat saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa dan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan yang membeli adalah terdakwa kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, yang kedua saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu sendiri kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui dan tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 sudah sering kali yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun untuk tanggal dan hari terdakwa sudah tidak dapat mengingat.
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau XE sebanyak paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Neru (DPO) karena terdakwa menjual paket setengah gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Estu (DPO) atau X2 pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Pasuruan pada Tahun 2017 namun setelah terdakwa keluar tidak mengetahui keberadaannya hanya saja terdakwa melakukan komunikasi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sas/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan divonis selama 4 (empat) Tahun Subsida 2 (dua) Bulan Penjara namun menjalani selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dalam Asimilasi serta remisi pada Tahun 2021 namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkoba jenis sabu ditimbang beserta bungkus plastik atau klip masing-masing dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram**
- **1 (satu) buah tas cangklong warna hitam**
- **1 (satu) bungkus rokok Marlboro**
- **1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus**
- **2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam dan putih sebagai skrop**
- **1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam nomor aplikasi WhatsApp (WA) 0813-2777-7609**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah alamat Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas cangklong diletakkan di dinding rumah tepatnya diruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selain itu terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



mengakui jika telah meranjau / meletakkan narkoba jenis sabu kepada orang lain (pembeli) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro yang diranjau dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya dibawah pinggir rumah (lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter).

- Bahwa jumlah / total barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat brutto masing-masing : $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram seluruhnya di timbang beserta dengan bungkus plastiknya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ditemukan dipinggir jalan Desa Sidomulyo adalah milik temannya bernama Sdr. Neru (DPO) yang sebelumnya melakukan pemesanan kepada terdakwa dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi "DANA" dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat temannya yang bernama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) posisinya sedang berada diteras depan rumah terdakwa sehingga atas informasi dari saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah / tempat tinggal disaksikan oleh saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) dalam pembelian barang berupa narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram, adanya pesanan tersebut terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 yang menyampaikan "melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak paket 1 (satu) gram", setelah terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, tidak berapa lama Sdr. Neru (DPO) menghubungi terdakwa untuk membatalkan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu, sehingga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa langsung menghubungi Sdr. Estu (DPO) atau X2 untuk melakukan pembatalan pembelian narkoba jenis sabu namun Sdr. Estu (DPO) atau X2 mengatakan pengiriman jika sudah diproses sehingga terdakwa tetap diminta melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking milik terdakwa yang ada di HP sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi pembayaran kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Neru (DPO) yang mengatakan akan melakukan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu paket setengah dan mentransfer ke aplikasi "DANA" milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selain itu Sdr. Neru (DPO) meminta upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan orang dari Sdr. Neru (DPO). Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mendapat pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) atau X2 mengirimkan peta lokasi dan photo tempat di ranjaunya narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan terdakwa mengirimkan foto beserta peta lokasi tempat diranjaunya narkoba jenis sabu ke HP saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah), dimana sebelumnya terdakwa pernah minta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu, sedangkan pada saat itu posisi saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah terdakwa dalam urusan pekerjaan melakukan pemesanan pembuatan tralis rumah. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, datang saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa bungkus plastik bekas makanan atau biskuit, lalu diserahkan kepada terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian oleh terdakwa bungkus tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan diambil sebagian untuk dikonsumsi bersama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa, sedangkan sisa narkoba jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) bagian plastik klip dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Neru (DPO), setelah narkoba jenis sabu siap untuk dihisap, selanjutnya terdakwa memanggil

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud diajak mengkonsumsi sabu bersama disebelah rumah terdakwa dengan bergantian, setelah selesai mengkonsumsi, terdakwa pergi meranjau narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Neru (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah). Dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di pinggir rumah yang berada di Jalan Desa Sidomulyo yang tidak jauh dari rumah terdakwa atau jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang dikemas ke dalam bungkus rokok Marlboro yang di bungkus dengan menggunakan plastik makanan, setelah itu terdakwa memfoto tempat di ranjau narkoba jenis sabu dan mengirimkan peta lokasi kepada Sdr. Neru (DPO), lalu terdakwa pulang ke rumahnya, setibanya di rumah terdakwa mengabarkan jika barang narkoba jenis sabu sudah diranjau, namun belum sempat terdakwa mendapatkan jawaban / balasan dari Sdr. Neru (DPO) tidak berapa pada saat posisi terdakwa berada di dalam dapur rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, lalu terhadap terdakwa dibawa ke depan / teras rumah untuk di lakukan pemeriksaan / introgasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal / rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya di ruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan telah meranjau narkoba jenis sabu kepada pembeli (Sdr. Neru (DPO)) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya dipinggir rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak ± 500 (lima ratus) meter. Pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan terdapat saksi Budi Ariyanto Bin Subekti

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sys/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan terpisah) menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa dan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan yang membeli adalah terdakwa kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, yang kedua saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu sendiri kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui dan tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 sudah sering kali yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun untuk tanggal dan hari terdakwa sudah tidak dapat mengingat.
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau XE sebanyak paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Neru (DPO) karena terdakwa menjual paket setengah gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Estu (DPO) atau X2 pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Pasuruan pada Tahun 2017 namun setelah terdakwa keluar tidak mengetahui keberadaannya hanya saja terdakwa melakukan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan divonis selama 4 (empat) Tahun Subsida 2 (dua) Bulan Penjara namun menjalani selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dalam Asimilasi serta remisi pada Tahun 2021 namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, in casu adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah alamat Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



(dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya diruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selain itu terdakwa mengakui jika telah meranjau / meletakkan narkoba jenis sabu kepada orang lain (pembeli) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro yang diranjau dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya dibawah pinggir rumah (lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter).

Menimbang, bahwa jumlah / total barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat brutto masing-masing : $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram dan $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram seluruhnya di timbang beserta dengan bungkus plastiknya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya yang ditemukan dipinggir jalan Desa Sidomulyo adalah milik temannya bernama Sdr. Neru (DPO) yang sebelumnya melakukan pemesanan kepada terdakwa dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi "DANA" dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta bungkus plastiknya adalah milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdapat temannya yang bernama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) posisinya sedang berada diteras depan rumah terdakwa sehingga atas informasi dari saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah / tempat tinggal disaksikan oleh saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mendapatkan pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) dalam pembelian barang berupa narkoba jenis sabu paket 1 (satu) gram, adanya pesanan tersebut terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 yang menyampaikan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



“melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak paket 1 (satu) gram”, setelah terdakwa melakukan pemesanan kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, tidak berapa lama Sdr. Neru (DPO) menghubungi terdakwa untuk membatalkan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu, sehingga terdakwa langsung menghubungi Sdr. Estu (DPO) atau X2 untuk melakukan pembatalan pembelian narkoba jenis sabu namun Sdr. Estu (DPO) atau X2 mengatakan pengiriman jika sudah diproses sehingga terdakwa tetap diminta melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui M-Banking milik terdakwa yang ada di HP sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah melakukan transaksi pembayaran kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Neru (DPO) yang mengatakan akan melakukan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu paket setengah dan mentransfer ke aplikasi “DANA” milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selain itu Sdr. Neru (DPO) meminta upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pembelian narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan orang dari Sdr. Neru (DPO). Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mendapat pesan aplikasi WhatsApp (WA) dari Sdr. Neru (DPO) atau X2 mengirimkan peta lokasi dan photo tempat di ranjaunya narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan terdakwa mengirimkan foto beserta peta lokasi tempat diranjaunya narkoba jenis sabu ke HP saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah), dimana sebelumnya terdakwa pernah minta tolong kepada saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil ranjau narkoba jenis sabu, sedangkan pada saat itu posisi saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah terdakwa dalam urusan pekerjaan melakukan pemesanan pembuatan tralis rumah. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, datang saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah terdakwa dengan membawa bungkus plastik bekas makanan atau biskuit, lalu diserahkan kepada terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian oleh terdakwa bungkus tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan diambil sebagian untuk dikonsumsi bersama saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan alat hisap milik terdakwa, sedangkan sisa narkoba jenis sabu dibagi menjadi 2 (dua) bagian plastik klip dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Neru (DPO),

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah narkoba jenis sabu siap untuk dihisap, selanjutnya terdakwa memanggil saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) bermaksud diajak mengonsumsi sabu bersama disebelah rumah terdakwa dengan bergantian, setelah selesai mengonsumsi, terdakwa pergi meranjau narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Neru (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah). Dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di pinggir rumah yang berada di Jalan Desa Sidomulyo yang tidak jauh dari rumah terdakwa atau jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter yang dikemas ke dalam bungkus rokok Marlboro yang di bungkus dengan menggunakan plastik makanan, setelah itu terdakwa memfoto tempat di ranjau narkoba jenis sabu dan mengirimkan peta lokasi kepada Sdr. Neru (DPO), lalu terdakwa pulang ke rumahnya, setibanya di rumah terdakwa mengabarkan jika barang narkoba jenis sabu sudah diranjau, namun belum sempat terdakwa mendapatkan jawaban / balasan dari Sdr. Neru (DPO) tidak berapa pada saat posisi terdakwa berada di dalam dapur rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal memperkenalkan diri dari unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan, lalu terhadap terdakwa dibawa ke depan / teras rumah untuk di lakukan pemeriksaan / interogasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal / rumah yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram ditimbang beserta 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam dan putih sebagai sekrop yang dimasukkan ke dalam tas canklong diletakkan di dinding rumah tepatnya di ruang tengah, dan 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam pada aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 0813-2777-7609 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pembelian atau pembayaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa mengakui jika sebelum dilakukan penangkapan telah meranjau narkoba jenis sabu kepada pembeli (Sdr. Neru (DPO)) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro dipinggir jalan Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tepatnya dipinggir rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak ± 500 (lima ratus) meter. Pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan terdapat saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan yang membeli adalah terdakwa kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2, yang kedua saksi Budi Ariyanto Bin Subekti (dilakukan penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu sendiri kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui dan tidak kenal.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau X2 sudah sering kali yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun untuk tanggal dan hari terdakwa sudah tidak dapat mengingat.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Estu (DPO) atau XE sebanyak paket 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Neru (DPO) karena terdakwa menjual paket setengah gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Estu (DPO) atau X2 pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Pasuruan pada Tahun 2017 namun setelah terdakwa keluar tidak mengetahui keberadaannya hanya saja terdakwa melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018 dan divonis selama 4 (empat) Tahun Subsida 2 (dua) Bulan Penjara namun menjalani selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dalam Asimilasi serta remisi pada Tahun 2021 namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut sudah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 04907 / NNF / 2025 tanggal 17 Juni 2025, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
15163 / 2025 / NNF dan 15164 / 2025 / NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

Kesimpulan :

= 15163 / 2025 / NNF s.d. 15164 / 205 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang Bukti

- 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang beserta bungkus plastik atau klip masing-masing dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam dan putih sebagai skrop
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam nomor aplikasi WhatsApp (WA) 0813-2777-7609

adalah barang bukti yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Iswahyudi Bin Misnan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang beserta bungkus plastik atau klip masing-

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2025/PN Sda



masing dengan berat brutto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram

2. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam

3. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro

4. 1 (satu) bungkus plastik makanan sebagai pembungkus

5. 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam dan putih sebagai skrop

6. 1 (satu) buah HP merk POCO warna hitam nomor aplikasi WhatsApp (WA) 0813-2777-7609

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 29 September 2025, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. dan Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Arief Fatchurrohman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.